

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
1357/2536

พนักงานอัยการ กรมอัยการ
นาย สม ชัย ไกรนุชนาถ

โจทก์
จำเลย

ป.อ. มาตรา 90, มาตรา 91

ป.วิ.อ. มาตรา 195 วรรคสอง, มาตรา 225

พ.ร.บ.ยาเสพติดให้โทษ พ.ศ.2522 มาตรา 15, มาตรา 65 วรรคสอง, มาตรา 66
วรรคสอง

จำเลยตักเฮโรอีนออกจากถุงบรรจุลงหลอดพลาสติกเบอร์ 5 จำนวน 161
หลอด ถือได้ว่าเป็นการผลิตยาเสพติดให้โทษในประเภท 1 แต่เมื่อเฮโรอีนดังกล่าว
เป็นจำนวนเดียวกันกับเฮโรอีนที่จำเลยกับพวกมีไว้เพื่อจำหน่ายการกระทำของจำเลย
จึงเป็นกรรมเดียวผิดต่อกฎหมายหลายบท การกระทำของจำเลยเป็นกรรมเดียวหรือ
หลายกรรมเป็นข้อกฎหมายที่เกี่ยวกับความสงบเรียบร้อย

โจทก์ฟ้องว่าจำเลยมีเฮโรอีนไฮโดรคลอไรด์ ซึ่งเป็นเกลือของเฮโรอีนจำนวน 1
ถุง ไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่าย และจำเลยได้ผลิตโดยการแบ่งเฮโรอีนไฮโดรคลอ
ไรด์ ดังกล่าวออกมาบางส่วนบรรจุใส่หลอดพลาสติกจำนวน 161 หลอด เพื่อจำหน่าย
ขอให้ลงโทษตามพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. 2522 มาตรา 4, 7, 8, 15,
65, 66, 102 พระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2528 มาตรา 4

ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 33, 91 พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวล
กฎหมายอาญา (ฉบับที่ 6)พ.ศ. 2526 มาตรา 4 และริบของกลาง

จำเลยให้การปฏิเสธ

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยมีความผิดตามพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ
พ.ศ. 2522 มาตรา 15, 65 วรรคสอง, 66 วรรคสอง การกระทำของจำเลยเป็นความ
ผิดหลายกรรมต่างกันให้เรียงกระทงลงโทษตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา
91 ความผิดฐานมีเฮโรอีนไว้ในความครอบครองเพื่อจำหน่ายวางโทษจำคุกตลอดชีวิต
ความผิดฐานผลิตเฮโรอีนเพื่อจำหน่ายวางโทษประหารชีวิต เมื่อรวมโทษทั้งสอง
กระทงแล้วคงให้ประหารชีวิตจำเลยสถานเดียว ริบของกลาง

จำเลยอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

จำเลยฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า การที่นายพงษ์ธรกับพวกจับกุมจำเลยได้พร้อมด้วยของ
กลางทั้งหมดที่บางโพพาทเมนต์ห้องเลขที่ 614 ซึ่งเป็นห้องพักของจำเลย ขณะ
ทำการจับกุมจำเลยนั้นมีจำเลยอยู่ในห้องพักคนเดียว ดังนั้น จึงเชื่อได้ว่าของกลาง
ทั้งหมดเป็นของจำเลย และการที่จำเลยมีเฮโรอีนบรรจุอยู่ในถุงพลาสติกจำนวนครึ่ง
ถุง และเฮโรอีนบรรจุอยู่ในหลอดพลาสติกเบอร์ 5 จำนวน 161 หลอดนั้น เห็นว่า
จำเลยมีเฮโรอีนบางส่วนบรรจุอยู่ในหลอดพลาสติกเบอร์ 5 จำนวน 161 หลอด ซึ่งอยู่
ในสภาพที่พร้อมจะนำออกจำหน่าย จำเลยจึงมีความผิดฐานมีไว้ในครอบครองเพื่อ
จำหน่ายซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท 1 มีปริมาณคำนวณเป็นสารบริสุทธิ์เกินกว่า
100 กรัม และการที่ปากถุงพลาสติกตราสิงโตคู่ซึ่งบรรจุเฮโรอีนจำนวนครึ่งถึงมีรอย

ตัดปากถุงส่วนที่ตัดออกมีคราบผงสีขาวติดอยู่แสดงว่าจำเลยได้ตัดปากถุงแล้วตัก
เฮโรइनออกจากถึงบรรจุลงไปในหลอดพลาสติกเบอร์ 5 แล้วจำนวน 161 หลอด
พฤติการณ์ดังกล่าวมานี้ถือได้ว่าจำเลยได้ผลิตยาเสพติดให้โทษในประเภท 1 แล้ว
จำเลยย่อมมีความผิดฐานผลิตยาเสพติดให้โทษในประเภท 1 อีกประเภทหนึ่งด้วย
เมื่อเฮโรอินดังกล่าวเป็นจำนวนเดียวกับเฮโรอินที่จำเลยทั้งสองกับพวกมีไว้เพื่อ
จำหน่าย การกระทำของจำเลยจึงเป็นกรรมเดียวผิดกฎหมายหลายบท เนื่องจาก
ปัญหาดังกล่าวเป็นข้อกฎหมายที่เกี่ยวกับความสงบเรียบร้อย แม้จำเลยจะมีได้ฎีกา
ในปัญหานี้ศาลฎีกา ก็ยกขึ้นแก้ไขให้ถูกต้องได้

พิพากษาแก้เป็นว่า การกระทำของ จำเลยเป็นการกระทำความผิดเป็นความ
ผิดต่อกฎหมายหลายบท ให้ลงโทษตามพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. 2522
มาตรา 15, 65 วรรคสองซึ่งเป็นกฎหมายบทที่มีโทษหนักที่สุดตามประมวลกฎหมาย
อาญา มาตรา 90 ให้ประหารชีวิตจำเลย นอกจากที่แก้คงให้เป็นไปตามคำพิพากษา
ศาลอุทธรณ์

(บรรเทิง มุลพรม-ไมตรี กลั่นนุรักษ์-สุรินทร์ นาควิเชียร)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ